

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2993/2533	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไอ.ที.เอฟ. จำกัด	
	โจทก์	โจทก์
เจ้าหนี้	โจทก์	โจทก์
นายสงบ พรรณรักษา	โจทก์	
บริษัทเซ็นทรัลเทรดดิ้งเพอร์ดี จำกัด	จำเลย	
นายสงบ พรรณรักษา เจ้าหนี้	ผู้ยื่นคำร้อง	

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ความว่า เจ้าหนี้ยื่นฎีกา เนื่องจากเจ้าหนี้ไม่ประสงค์ที่จะคัดค้านคำพิพากษาของศาลอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกา ไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้องเจ้าหนี้ยังมีได้ชำระค่าคำร้องจำนวน 40 บาท

คดีสืบเนื่องจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดนายสงบ พรรณรักษา เจ้าหนี้ ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เป็นเงิน 6,000,000 บาท เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วเห็นว่า จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้เห็นสมควรยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้เสีย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว ให้ยกคำขอรับชำระหนี้รายนี้เสียตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

เจ้าหนี้ฎีกา (อันดับ 17) ก่อนส่งสำนวนไปศาลฎีกาเจ้าหนี้ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 18 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ เจ้าหนี้เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา 200 บาท จึงไม่คืนให้

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ เจ้าหนี้เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา 200 บาท จึงไม่คืนให้

(จรัส อุดมวรชาติ-สวิน อักษรายุธ-พรชัย สมรรถเวช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>